

0016293-52.2016.8.26.0562

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/03/2022

... realizada no local dos fatos para coibir o tráfico e uso de entorpecentes. O autor foi abordado na escadaria e com ele encontraram uma porção de maconha, sendo o réu conduzido à presença da autoridade policial. Afirmou não ter condições de reconhecer o acusado, explicando que este tipo de abordagem é situação recorrente (gravação audiovisual, pp. 250/251).

Ubiranio Gama dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

6ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos - SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0016293-52.2016.8.26.0562 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0016293-52.2016.8.26.0562 Controle n.º 269/18

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JURANDI MACHADO DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

Vistos.

JURANDI MACHADO DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções previstas no artigo 28, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 25 de agosto de 2016, por volta das 15 h, na Rua Tiro Naval n.º 1, Morro Monte Serrat, nesta cidade, para uso pessoal, trazia consigo substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, conforme laudo toxicológico definitivo acostado a pp. 26/27, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Diz a denúncia que, em cumprimento a ordem de serviço, policiais civis avistaram o autor em atitude suspeita, razão pela qual resolveram abordá-lo. Durante a abordagem, encontraram com ele um filete de maconha. Inquirido, o autor confessou ser usuário de drogas (pp. 31/32).

O processo foi redistribuído ao juízo comum ante a não localização do réu para citação pessoal (p. 47).

Recebida a denúncia (pp. 51/52), foi o réu citado por edital (p. 64). Por não oferecer resposta e nem constituir defensor, declarou-se suspenso o processo e o curso do prazo prescricional, na forma do previsto no artigo 366 do Código de

Processo Penal (pp. 69/70).

À vista da citação pessoal (p. 135), retomou-se o curso desta ação penal, oferecendo a Defesa a resposta de pp. 117/134 e 139.

Diante da negativa do oferecimento de proposta de transação penal pelo Promotor de Justiça (pp. 143/147) e, ausentes causas de absolvição sumária, designou-se audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de março de 2022 (pp. 149/150)

A Defesa requereu a remessa deste feito ao Procurador-Geral de Justiça, para solução da controvérsia quanto à apresentação de proposta de transação penal (p. 159), sendo ofertada a proposta de transação penal de pp. 185/189.

À vista da proximidade da audiência de instrução e julgamento anteriormente designada, determinou-se a apresentação da proposta de transação penal neste ato processual (p. 193).

Na audiência, realizada por videoconferência, declarou-se prejudicada a oportunidade para a apresentação da proposta de transação penal, uma vez que o réu deixou de realizar conexão, apesar de intimado (pp. 250/251).

Na sequência, foram ouvidas duas testemunhas. Prejudicado o interrogatório em razão da revelia (pp. 250/251).

Em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a improcedência da ação penal, entendendo que não foram comprovados os fatos descritos na denúncia (gravação audiovisual, pp. 250/251).

A Defesa, em suas derradeiras alegações orais, reiterou os argumentos expostos pelo Ministério Público, pretendendo a absolvição (gravação audiovisual, pp. 250/251).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade do crime está demonstrada no exame químico toxicológico de pp. 26/27, que confirma a natureza do material estupefaciente como sendo maconha.

Entretanto, a autoria não foi adequadamente demonstrada.

Na fase judicial, o acusado preferiu a revelia, declarando-se prejudicado o interrogatório (pp. 250/251).

Orlando Somaio Júnior, policial civil, declarou não se recordar dos fatos que envolveram a apuração desta infração penal, devido ao lapso temporal transcorrido. Todavia, em consulta ao RDO, verificou que se tratou de operação realizada no local dos fatos para coibir o tráfico e uso de entorpecentes. O autor foi abordado na escadaria e com ele encontraram uma porção de maconha, sendo o réu conduzido à presença da autoridade policial. Afirmou não ter condições de reconhecer o acusado, explicando que este tipo de abordagem é situação recorrente (gravação audiovisual, pp. 250/251).

Ubiranio Gama dos Santos, policial civil, disse que não se lembrava da ocorrência, devido ao lapso temporal transcorrido. Afirmou não ter condições de reconhecer a pessoa detida na ocasião (gravação audiovisual, pp. 250/251).

Vê-se, assim, que a prova colhida não é segura para indicar o desate condenatório, sendo forçoso reconhecer que o contexto probatório não é suficiente para a condenação.

Sob o crivo do contraditório, os policiais civis aqui ouvidos declararam que não se recordavam do réu e nem das circunstâncias que envolveram a detenção dele, pois decorridos quase seis anos desde a data destes fatos e a oitiva deles em audiência. Explicaram que este tipo de situação é muito recorrente, seja pela espécie de atuação policial, em operações de combate ao tráfico e ao uso de drogas, seja pela quantidade de termos circunstanciados lavrados, razão pela qual não se lembram especificamente do caso em tela.

Assim, limitou-se o policial civil Orlando a narrar o que leu do registro digital de ocorrência.

É certo que circunstâncias relevantes para a convicção judicial a respeito da autoria do crime que ao réu se imputou não foram adequadamente esclarecidas, sendo forçoso ressaltar, mais uma vez, que não há prova segura que indique a prática do crime de posse de droga para consumo pessoal que ao réu foi imputado.

Destaque-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal já assentou que "a simples leitura do depoimento prestado na fase do inquérito policial e a sua mera ratificação pela testemunha não é recomendável" (HC 75.652/MG, rel. Min. Carlos

Veloso, j. 4.11.1997).

Com efeito, não obstante a prova contida na fase extrajudicial ser importante meio de convicção do juiz, essa deve manter relação com os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, ocasião em que é assegurado e oportunizado o direito ao contraditório.

Nada mais se produziu, sendo forçoso reconhecer que a fragilidade do contexto probatório não permite o desfecho condenatório.

Nelson Hungria assinala que "a condenação criminal somente poderá surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado. Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência". (in, Da Prova no Processo Penal, Editora Saraiva, 1983, p. 46).

No mesmo sentido, Hélio Tornaghi leciona: "Nesse caso é que a máxima in dubio pro reo se aplica em toda sua força. Existem, no processo, elementos que levariam a considerar o réu culpado, mas há outros que permitem supô-lo inocente. Estabelece-se a dúvida no espírito do juiz e, nesse estado de incerteza, ele absolve".

(Instituições de Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 1978. 2.^a ed. vol. 4. p. 393). Assim, e à vista da fragilidade do contexto probatório, necessário que se declare o in dubio pro reo.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial para absolver JURANDI MACHADO DE SOUZA, qualificado nos autos, da acusação que lhe é feita como incurso nas sanções previstas no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06, e o faço com fundamento no disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

P.I.C.

Santos, 29 de março de 2022

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA